MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA5 · NF4-AA3

Propietat intel·lectual i llicències



LPI, drets d'autor i tipus de llicències de programari

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



La LPI

Què és la Llei de Propietat Intel·lectual i com protegeix el programari.



Tipus de llicències

Programari propietari, lliure, de codi obert i llicències Creative Commons.



Pirateria i responsabilitat

Riscos legals i tècnics d'instal·lar programari sense llicència.

HO SABIES?

El tercer pilar del compliment legal tecnològic

LOPDGDD + LSSI + LPI

Un tècnic informàtic que munta el servidor i la web d'una empresa ha de vetllar pel compliment de les tres normatives alhora: protecció de dades, serveis d'Internet, i propietat intel·lectual del programari que instal·la.

No només "pirateria"

La propietat intel·lectual no és només un tema de descàrregues il·legals: també determina si pots modificar, redistribuir o vendre un programa, i quines obligacions tens si ho fas.

MARC LEGAL

La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI)

- El Reial Decret Legislatiu 1/1996 (Llei de Propietat Intel·lectual, LPI) protegeix les creacions originals, literàries, artístiques o científiques.
- El programari es considera legalment una obra literària: el codi font està protegit pels mateixos drets d'autor que un llibre.
- El titular dels drets és, per defecte, l'autor (o l'empresa, si es va crear com a treball per encàrrec/relació laboral).

DOS TIPUS DE DRETS

Drets morals i drets d'explotació



Drets morals

Irrenunciables i intransferibles: dret a ser reconegut com a autor, a decidir si es divulga l'obra, i a exigir-ne la integritat (que no es modifiqui de manera que perjudiqui la reputació de l'autor).



Drets d'explotació

Es poden transferir o llicenciar: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (modificar l'obra original per crear-ne una de derivada).

EL NUCLI DEL TEMA

Què és una llicència de programari



Una llicència és el contracte pel qual el titular dels drets autoritza (o no) a un tercer a utilitzar, copiar, modificar o distribuir el seu programari, i sota quines condicions.

- Sense llicència explícita, per defecte, NO tens cap dret sobre el programari ("tots els drets reservats").
- Instal·lar o utilitzar programari sense la llicència corresponent és una infracció de la LPI, amb conseqüències civils i, en casos greus, penals.

CLASSIFICACIÓ

Programari propietari vs. programari lliure



Programari propietari

El codi font no és accessible; l'usuari només rep el dret d'ús, sota condicions restrictives (una còpia, un equip, sense modificar-lo ni redistribuir-lo). Exemples: Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop.



Programari lliure (Free Software)

Segons la Free Software Foundation, garanteix 4 llibertats: 0) executar-lo per qualsevol propòsit; 1) estudiar-ne el codi; 2) redistribuir-lo; 3) modificar-lo i distribuir les modificacions.

MATISOS IMPORTANTS

Lliure, obert i gratuït: no és el mateix

Terme	Significat real
Programari lliure (free software)	Garanteix les 4 llibertats de l'usuari (executar, estudiar, redistribuir, modificar). "Free" fa referència a la llibertat, no al preu.
Codi obert (open source)	El codi font és accessible i modificable; posa l'accent en el desenvolupament col·laboratiu, més que en la filosofia de les llibertats.
Gratuït (freeware)	Es pot usar sense pagar, però el codi font NO és accessible ni modificable (per exemple, WhatsApp Desktop).

LES LLICÈNCIES MÉS USADES

Llicències de programari lliure/obert

Llicència	Característica principal
GPL (GNU General Public License)	Copyleft: si distribueixes una obra derivada, l'has de distribuir també amb llicència GPL i codi font obert.
LGPL	Versió més permissiva de la GPL, pensada per a biblioteques: permet enllaçar-la des de programari propietari.
MIT / BSD	Permissives: pots fer gairebé qualsevol cosa amb el codi (incloent-hi programari propietari derivat), només cal mantenir l'avís de copyright original.
Apache 2.0	Permissiva, similar a MIT/BSD, però amb una clàusula explícita de protecció de patents.



El "copyleft" (GPL) és una estratègia legal intel·ligent: usa el mateix dret d'autor per obligar que les millores tornin a ser lliures, en lloc de restringir l'ús.

Llicències Creative Commons (CC)

- Pensades per a obres no necessàriament de programari (textos, imatges, música, materials educatius com aquests apunts).
- Es combinen quatre condicions: BY (atribució obligatòria), NC (No comercial), ND (No derivades) i SA (Compartir igual / Share-Alike, similar al copyleft).



Aquests mateixos apunts es distribueixen sota llicència CC-BY-SA: pots reutilitzar-los i modificar-los sempre que citis l'autor original i mantinguis la mateixa llicència.

CAS REAL

La responsabilitat del tècnic informàtic

La BSA (Business Software Alliance) i entitats similars auditen empreses per detectar programari sense llicència instal·lat als seus equips. Les multes poden superar els milers d'euros per còpia il·legal, a més de l'obligació de regularitzar-ho.

Un tècnic de sistemes que instal·la programari piratejat en equips d'una empresa client pot tenir responsabilitat professional directa, no només l'empresa: per això cal documentar sempre les llicències instal·lades (inventari de programari).

BONA PRÀCTICA PROFESSIONAL

Gestió d'actius de programari (SAM)

Inventari de llicències

Mantenir un registre de tot el programari instal·lat, amb el tipus de llicència i el nombre de còpies autoritzades.

Verificació periòdica

Comprovar que el nombre d'instal·lacions no supera el de llicències adquirides (auditoria interna).

Alternatives lliures

Valorar alternatives de programari lliure/obert (LibreOffice, GIMP, Linux) quan el pressupost o els requisits ho permetin.

PER ACABAR

Idees clau d'avui



El programari és una obra

Protegit per la LPI com qualsevol obra literària, amb drets morals (irrenunciables) i d'explotació (llicenciables).



Lliure ≠ gratuït

Free software fa referència a la llibertat (executar, estudiar, modificar, redistribuir), no necessàriament al preu.



Copyleft vs. permissives

GPL obliga a mantenir la llibertat en les obres derivades; MIT/BSD/Apache permeten gairebé qualsevol ús, fins i tot propietari.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE

Una petita empresa vol renovar el seu parc informàtic amb el mínim cost possible.

En grups de 3: proposeu, per a cada lloc de treball, quin sistema operatiu i quin paquet ofimàtic instal·laríeu (propietari o lliure), justificant l'elecció des del punt de vista legal i econòmic. Indiqueu com documentaríeu l'inventari de llicències resultant.

10 minuts en grup + posada en comú

FONTS DEL MATERIAL

Webgrafia

Compliment legal a l'àmbit tecnològic (LOPDGDD, LSSI i LPI)

INCIBE — incibe.es/empresas/que-te-interesa/cumplimiento-legal

Ley de Propiedad Intelectual (LPI)

Real Decreto Legislativo 1/1996 — boe.es

Free Software Foundation — Les 4 llibertats del programari lliure

gnu.org/philosophy/free-sw.html

Creative Commons — Tipus de llicències

creativecommons.org/licenses

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró